



سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسم تعالی

شماره

تاریخ

پوست

قرارداد پشتیبانی نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ بینا

این قرارداد فی مابین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای **اصغر فارسی** معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت داناپرداز نوین ویستا با سهمی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۲۹ به نمایندگی آقای **میرسعید باقری** به شماره ملی ۰۰۷۳۳۹۰۴۵۳ با سمت رئیس هیأت مدیره به نشانی تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای خیابان کاشانی - خ بستان یکم - ساختمان برلیان - طبقه ۵- واحد ۱۷ شماره تلفن ۰۲۱-۴۹۲۵۸۰۰۰ و فکس ۰۲۱-۴۴۹۷۷۳۱۲ که در این قرارداد **مجری** نامیده می شود از طرف دیگر و آقای کامران پزشکی با عنوان معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان **ناظر فنی** قرارداد طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می گردد:

ماده یک- موضوع قرارداد: ارائه خدمات مربوط به پشتیبانی نرم افزار سیستم جامع مانیتورینگ بینا

ماده دو- مدت قرارداد: مدت این قرارداد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ به مدت یکسال می باشد.

ماده سه- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: در ازای انجام موضوع ماده یک این قرارداد ۰۰۰/۲۵۰/۱۳۱ ریال و با احتساب مالیات برارزش افزوده مبلغ **250/306/143** ریال (معادل چهارده میلیون و سیصد و سی و هزارو ششصد بیست و پنج هزار تومان) می باشد. **تبصره-** پرداخت مبلغ قرارداد طی ۴ مرحله صورت میگیرد که در هر مرحله ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد پس از ارسال صورتحساب سه ماهه در وجه مجری پرداخت می گردد.

ماده چهار- حسن انجام کار: به منظور تضمین حسن انجام کار ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد کسر و در انتهای قرارداد در صورت رضایت از خدمات ارائه شده در وجه مجری پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده و هرگونه تغییر در نرخ آن بر اساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی، در تمامی فاکتورهای ارسالی محاسبه و از کارفرما اخذ خواهد گردید. ضمن این که کلیه کسور قانونی دیگر برعهده مجری است. **تبصره 2-** ملاک در پرداخت مبلغ قرارداد، میزان کار انجام شده در هر مرحله می باشد. در صورتی که کارفرما نیاز به خدمات حضوری بیشتری از مجری، در موضوع قرارداد داشته باشد مبالغ طبق ردیف ۸ و ۹ جدول پیوست محاسبه می گردد.

ماده پنج- شرایط قرارداد:

۱/۵- کارفرما موظف است کلیه برنامهها، طرحها و توصیههای خود را پس از لازم الاجرا شدن این قرارداد به مجری ابلاغ کند.
 ۲/۵- در صورتی که کارفرما وجود امکانات و تجهیزاتی را برای انجام تحقیقات یا تسریع در روند موضوع قرارداد، ضروری بداند؛ میتواند آنها را فراهم ساخته و به طور امانی در اختیار مجری قرار دهد. مجری موظف به نگهداری و استرداد آنها پس از اتمام کار می باشد.

۳/۵- کارفرما متعهد است نماینده تام الاختیاری به عنوان رابط کارفرما با مجری جهت تسریع در انجام مفاد این قرارداد معرفی نماید.

۴/۵- کارفرما متعهد است که کلیه اطلاعات لازم جهت امکان ارائه خدمات پشتیبانی را در اختیار کارشناسان مجری قرار دهد.

۵/۵- کارفرما متعهد است هرگونه تغییر محل نرم افزارهای نصب شده موضوع این قرارداد را بصورت کتبی به مجری اعلام نماید. در غیر اینصورت مجری متعهد به رفع اشکالات احتمالی ناشی از این تغییرات نخواهد بود.

۶/۵- ایجاد شرایط مناسب سخت افزاری برای استفاده بهینه از نرم افزارها و مراقبت های لازم به عهده کارفرما می باشد.

۷/۵- آنچه در این قرارداد پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوطه و عرف متعارف خواهد بود.

۸/۵- کارفرما متعهد به حفاظت از اطلاعات به وسیله **Backup** (تهیه پشتیبان روی هارد و CD) بوده و در صورت عدم استفاده از فرآیند مذکور، کارگزار مسئولیتی در قبال بازیابی اطلاعات نخواهد داشت.

پیش نویس / متمم قرارداد

حاضر طی شماره:

مورخ:



بسمتعالی

شماره
تاریخ
پیوست

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ماده یازده - انتخاب داور: هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی حادث گردد موضوع از طریق اداره حقوقی سازمان به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد رأی داور قطعی، لازم الاجراء و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده دوازده - مجری اقرار و تعهد مینماید که در زمان انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمیشد و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول کلیه خسارات وارده میباشد. همچنین هرگاه در حین اجرای قرارداد مشمول قانون فوقالذکر گردید موظف است مراتب را به کارفرما اعلام نماید.

ماده سیزده - حق امتیاز (کپی رایت):

۱/۱۲- حق امتیاز کلیه نرم افزارهای موضوع قرارداد در اختیار کارگزار میباشد.

۲/۱۲- تحویل مستندات اصلی نرم افزار (Source Document) جزء تعهدات موضوع قرارداد نمیشد.

۳/۱۲- کارفرما و کارکنان وی حق تکثیر، تغییر و برگردان مستندات اصلی و الگو برداری از نرم افزار موضوع قرارداد را ندارند.

ماده چهارده - این قرارداد در چهارده ماده، هفت تبصره و یک پیوست و در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

مجرى: شرکت داناپرداز نوین ویستا نام و نام خانوادگی نماینده: میرسعید باقری سمت: رئیس هیات مدیره مهر و امضا:	ناظر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی ناظر فنى: کامران پزشکی سمت: معاون مرکز برنامه ریزی، نوسازی اداری و فناوری اطلاعات امضاء:	کارفرما: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نام و نام خانوادگی نماینده: اصغر فارسی سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع امضاء:
--	--	---

پیش نویس / متمم قرارداد
حاضر طی شماره:
مورخ: